



CUT: 81746-2026

**RESOLUCION DIRECTORAL N° 0233-2026-ANA-AAA.MDD**

Tambopata, 24 de agosto de 2026

**VISTO:**

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 81746-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 30.04.2026, presentado por la señora **HUAMAN CHAVEZ, ALEJA** identificada con DNI N° 24488309, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la ribera y/o faja marginal (en adelante bifurcada) izquierda del río Inambari para siembra de cultivos.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

**SEGUNDO.-** Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

**TERCERO.-** Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

**CUARTO.-** Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

**QUINTO.-** Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río

Firmado digitalmente por  
HUARANCCA  
VILLASANTE Alex  
Juvenal FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 26/08/2026

Firmado digitalmente por  
HUARANCCA  
VILLASANTE  
Edwar Alan FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 26/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C114DCFE

Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, verificándose los siguientes documentos: copia de DNI, memoria descriptiva, plano de ubicación, el pago por derecho de trámite y el pago por inspección ocular. Se advierte también del expediente, la opinión favorable del cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 067-2026-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT-OAM-SSASR/RUM de fecha 10.04.2026. Del mismo modo, se advierte también la constancia de publicación del Aviso Oficial N° 0047-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en las instalaciones del AA.HH. Caserío Ponal del distrito de Inambari, conforme se advierte de la Carta 001-2026-AFM-CPPONAL/ y la Constancia de Publicación remitidas por la administrada.

**SEXTO.-** Que, mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0042-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP realizada en fecha 21.05.2026 se constató la existencia de cultivos instalados de plátano y otros vértices por instalar dentro del área de interés, advirtiéndose que se encuentra en un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, precisándose la ubicación geográfica de los vértices en el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS 84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

**SÉPTIMO.-** Que, mediante el Informe Técnico N° 0037-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 03.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: i) considerando la constatación de la ubicación geográfica mediante coordenadas UTM, del límite superior de la ribera, los vértices propuestos son concordantes con las coordenadas descritas en la memoria descriptiva. Asimismo, con la finalidad de conservar y proteger las defensas ribereñas y de los cauces, se verificó que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces, estando sujetas a lo establecido en los numerales 16.1. 16.2 y 16.3 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; ii) cuenta con la opinión técnica favorable de viabilidad de cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 067-2026-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT-OAM-SSASR/RUM de fecha 10.04.2026. Por lo tanto, es factible otorgar la autorización de uso temporal de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos en un área de 4.70 hectáreas (ha), cuyo cultivo principal es el plátano, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por un periodo vegetativo de cinco (5) años y un plazo de autorización de hasta tres (3) años.

**OCTAVO.-** Que, mediante el Informe Legal N° 0107-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 19.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, respecto al presente procedimiento, considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

**NOVENO.-** Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- OTORGAR** autorización de uso temporal de un área de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, en un área de 4.70 hectáreas (ha), a favor de la señora **HUAMAN CHAVEZ, ALEJA** identificada con DNI N° 24488309; dicha área se ubica en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C114DCFE

| TITULAR                      |               |                       | CONDORI CHAVEZ, LUCIANO |          |           | DNI N°                 |        | 42874557              |           |               |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| FUENTE NATURAL DE AGUA       |               |                       | POLIGONO A AUTORIZAR    |          |           | UBICACIÓN POLÍTICA     |        |                       |           |               |
| Unidad Hidrográfica          | Tipo y Nombre | Bien asociado al agua | UBICACIÓN GEOGRÁFICA    |          |           | Área (ha)              | Sector | Distrito              | Provincia | Dpto.         |
|                              |               |                       | (Coordenadas UTM)       |          |           |                        |        |                       |           |               |
| Cuenca Inambari (46648)      | Rio Inambari  | Bifurcación izquierda | Vértices                | Este (m) | Norte (m) | 4.70                   | Ponal  | Inambari              | Tambopata | Madre de Dios |
|                              |               |                       | v1                      | 362 236  | 8 582 618 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v2                      | 362 513  | 8 582 576 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v3                      | 362 480  | 8 582 431 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v4                      | 362 463  | 8 582 405 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v5                      | 362 416  | 8 582 425 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v6                      | 362 356  | 8 582 521 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v7                      | 362 163  | 8 582 484 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v8                      | 362 067  | 8 582 486 |                        |        |                       |           |               |
|                              |               |                       | v9                      | 362 085  | 8 582 545 |                        |        |                       |           |               |
| Cultivo Principal Instalado  |               |                       | Periodo Vegetativo      |          |           | Periodo de Instalación |        | Plazo de Autorización |           |               |
| Plátano                      |               |                       | Cinco (5) años          |          |           | Tres (3) años          |        | Tres (3) años         |           |               |
| AMBITOS ADMINISTRATIVOS      |               |                       |                         |          |           |                        |        |                       |           |               |
| ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA |               |                       | Tambopata-Inambari      |          |           | GOBIERNO REGIONAL      |        | Madre de Dios         |           |               |

**ARTÍCULO 2.- PRECISAR** que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **tres (3) años**, la misma que se computará a partir de la fecha de emisión de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.- REGISTRAR** la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

**ARTÍCULO 4.- PRECISAR** que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

**ARTÍCULO 5.- PRECISAR** que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari en coordinación con la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional Madre de Dios, deben realizar actuaciones que correspondan en el área autorizada.

**ARTÍCULO 6.- PRECISAR** que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho de propiedad real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

**ARTÍCULO 7.- PRECISAR** que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extremos, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

**ARTÍCULO 8.- DISPONER** que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

**ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR** la presente resolución a la señora Aleja Huamán Chávez en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: [www.ana.gob.pe](http://www.ana.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA**  
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv  
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C114DCFE